Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus durch Beiträge an Miet- und Pachtzinsen von Gewerbeflächen (WMMV-COVID-19)

vom 21.04.2020

Betroffene Erlasse (SGF Nummern):

Neu:	**821.40.63**
Geändert:	–
Aufgehoben:	–

Der Staatsrat des Kantons Freiburg

gestützt auf Artikel 117 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 2004 (KV);

gestützt auf die Verordnung vom 6. April 2020 über die wirtschaftlichen Massnahmen infolge des Coronavirus (WMV-COVID-19);

in Erwägung:

Der Staatsrat hat in einer Rahmenverordnung Sofortmassnahmen beschlossen, die aus einem Globalbetrag, Zahlungserleichterungen bei den kantonalen Steuern, erleichterten Anwendungsmodalitäten für die Wirtschaftsförderungsinstrumente und aus einer spezifischen Unterstützung für verschiedene Wirtschaftszweige bestehen, die besonders von der Krise betroffen sind. Diese gezielten Sofortmassnahmen werden ergänzend und subsidiär zu den vom Bund getroffenen Massnahmen verordnet.

Die bisher von den Behörden getroffenen Massnahmen zum Schutz der Gesundheit haben zahlreiche Eigentümer und Mieter von Gewerbeflächen getroffen. Viele mussten unvermittelt schliessen und ihre Tätigkeit vollständig einstellen. Andere können zwar ihre Tätigkeit weiterführen, müssen aber starke Umsatzeinbussen hinnehmen, da die Kunden weitgehend ausbleiben.

Der Staatsrat hat die Absicht, einen Teil der finanziellen Verluste der Kleinunternehmen und Selbstständigerwerbenden zu kompensieren, indem er ge-

mäss den Bedingungen dieser Verordnung einen Beitrag an den Miet- oder Pachtzins leistet.

Auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion,

beschliesst:

I.

Art. 1 Zweck

[1] Mit dieser Verordnung sollen die Folgen der COVID-19-Pandemie vor allem auf Kleinunternehmen und Selbstständigerwerbende des Freiburger Wirtschaftsgefüges abgeschwächt werden. Zu diesem Zweck sieht sie einen Individualbeitrag im Sinne von Artikel 5 des Subventionsgesetzes vom 17. November 1999 (SubG) in Form eines Beitrags an den geschuldeten Miet- oder Pachtzins vor.

Art. 2 Finanzierung

[1] Zu diesem Zweck wird ein Betrag von 12 Millionen Franken bereitgestellt.

[2] Er wird dem vom Staatsrat gemäss Artikel 2 WMV-COVID-19 bereitgestellten Globalbetrag entnommen.

Art. 3 Bedingungen für A-fonds-perdu-Beiträge

[1] Für den Beitrag an den Miet- oder Pachtzins gemäss dieser Verordnung gelten die folgenden Bedingungen:

a) Empfängerkreis: Ein Gesuch stellen können Unternehmen und Selbstständigerwerbende im Sinne von Artikel 12 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, deren Tätigkeit durch die Auswirkungen von COVID-19 erheblich beeinträchtigt wurde und deren Jahresumsatz weniger als 500'000 Franken beträgt, und öffentliche Gaststätten mit einem Patent des Typs A, B, C, D oder F im Sinne von Artikel 14 des Gesetzes vom 24. September 1991 über die öffentlichen Gaststätten, deren Jahresumsatz weniger als 1'000'000 Franken beträgt.

b) Gegenstand der Finanzhilfe: Der Miet- oder Pachtzins vom Juli 2020 für die Geschäftsflächen der Empfängerin oder des Empfängers wird ganz oder teilweise übernommen. Von der Finanzhilfe ausgeschlossen sind:

   1. Miet- oder Pachtzinse, für die bereits Beiträge gestützt auf die Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus im Tourismusbereich (WMT-COVID-19) gewährt werden;
   2. Miet- und Pachtverträge, die mit öffentlichen Körperschaften abgeschlossen wurden.

c) Verzicht: Die Vermieterin oder der Vermieter bzw. die Verpächterin oder der Verpächter verzichtet auf die Miet- oder Pachtzinsforderung ohne Nebenkosten für die Monate Juni und Juli bis zum Höchstbetrag gemäss Buchstabe d oder e oder bis zum Pauschalbetrag gemäss Absatz 2, falls es sich um eine Wohnungsmiete handelt.

d) Umfang der Finanzhilfe: Der Staat übernimmt den Miet- oder Pachtzins vom Juli 2020 ohne Nebenkosten im Umfang des Forderungsverzichts der Vermieterin oder des Vermieters bzw. der Verpächterin oder des Verpächters, höchstens jedoch 2500 Franken.

e) Öffentliche Gaststätte: Der Beitrag an den Miet- oder Pachtzins von Empfängerinnen und Empfängern mit einem Patent nach Buchstabe a entspricht dem Forderungsverzicht der Vermieterin oder des Vermieters bzw. der Verpächterin oder des Verpächters und beläuft sich in Abweichung von Buchstabe d auf höchstens 3500 Franken.

f) Hinfälligkeitsklausel: Mit der Gewährung der Finanzhilfe des Staats in Form einer Rückerstattung an die Vermieterin oder den Vermieter bzw. die Verpächterin oder den Verpächter tritt der Forderungsverzicht gemäss Buchstabe c in Kraft.

g) Unterschiedliche wirtschaftlich Berechtigte: Die Miet- bzw. Pachtparteien müssen zwei unterschiedliche Rechtspersonen sein und nicht denselben wirtschaftlich Berechtigten vertreten.

h) Einmaliges Gesuch: Eine Empfängerin oder ein Empfänger kann nur ein Gesuch stellen, das für alle auf dem Kantonsgebiet gemieteten oder gepachteten Räumlichkeiten gilt. Der gesamte Beitrag ist auf den Beitrag nach Buchstabe d beziehungsweise e begrenzt.

i) Kein Zahlungsverzug und keine Kündigung: Die Vermieterin oder der Vermieter bzw. die Verpächterin oder der Verpächter bestätigt, dass kein Miet- oder Pachtzinsverzug vorliegt und keine Kündigung des Miet- oder Pachtvertrags erfolgt oder geplant ist.

j) Auskunftspflicht: Die Wirtschaftsförderung Kanton Freiburg (WIF) ist befugt, von der Gesuchstellerin oder vom Gesuchsteller zu verlangen, dass sie oder er innert einer angemessenen Frist zusätzliche Informationen oder Auskünfte erteilt, die für die Bearbeitung des Gesuchs benötigt werden. Werden die verlangten Auskünfte nicht innerhalb der gesetzten Frist erteilt, wird dies als Rückzug des Gesuchs gewertet.

k) Sozialversicherungen: Die Empfängerinnen und Empfänger bestätigen, dass sie die von ihnen und ihren Angestellten geschuldeten Sozialversicherungsbeiträge regelmässig gezahlt haben.

l) Steuern: Die Empfängerinnen und Empfänger bestätigen, dass sie bei den Steuern nicht im Verzug sind, insbesondere was die Einhaltung der Frist für die Abgabe der Steuererklärung, die Steuerzahlungen und das Inkasso der Quellensteuern ihrer Angestellten betrifft.

m) Frist für die Gesuchstellung: 31. Mai 2020.

[2] Wurde für die Fläche für die Geschäftstätigkeit der Empfängerin oder des Empfängers ein Mietvertrag für Wohnräume abgeschlossen, so beläuft sich der Beitrag des Staats auf einen Pauschalbetrag von 500 Franken. Für die Finanzhilfe, die gestützt auf diesen Absatz gewährt wird, gilt zusätzlich zu den Bedingungen nach Absatz 1 die Voraussetzung, dass mit der betreffenden Geschäftstätigkeit das Haupteinkommen erzielt wird.

[3] Der vom Staat gestützt auf diesen Artikel gewährte Beitrag wird in die kaufmännische Buchführung der Empfängerin oder des Empfängers aufgenommen.

Art. 4 Modalitäten

[1] Für die Einreichung und Bearbeitung der Gesuche nach dieser Verordnung gelten die folgenden Modalitäten:

a) Gemeinsam unterzeichnetes Formular: Das Gesuch wird mit einem vollständig ausgefüllten und von den Miet- oder Pachtparteien gemeinsam unterzeichneten Formular bei der WIF eingereicht. Die WIF stellt zu diesem Zweck auf ihrer Website www.promfr.ch ein Formular zur Verfügung.

b) Ergänzende Unterlagen: Dem Formular ist eine Kopie des Miet- oder Pachtvertrags beizulegen; bei Bedarf kann die WIF eine Kopie der letzten Jahresrechnung und oder der letzten Steuererklärung der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers verlangen.

c) Gesuch um einen Pauschalbeitrag: Dem Gesuch um einen Beitrag im Sinne von Artikel 3 Abs. 2 ist die letzte Steuerveranlagung beizulegen.

[2] Gibt es keine Immobilienverwaltung, wendet sich die Mieterin oder der Mieter bzw. die Pächterin oder der Pächter direkt an die Eigentümerin oder den Eigentümer.

[3] Mit dem Ausfüllen des Gesuchformulars ermächtigen die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller die WIF, sämtliche im Gesuch enthaltenen Daten mit anderen Behörden (Bund, Kanton und Gemeinde) auszutauschen. Zu diesem Zweck entbinden sie diese von ihrem Amts-, Bank- und Steuergeheimnis im Zusammenhang mit der Bearbeitung dieser Daten. Es werden Kontrollen durchgeführt.

Art. 5 Verschiedenes

[1] Es besteht kein Anspruch auf diese Finanzhilfe.

[2] Die WIF bearbeitet die Gesuche gestützt auf Artikel 36 Abs. 1 SubG.

[3] Ist die Auszahlung eines Betrags zu Unrecht erfolgt, so fordert der Staat den Betrag gestützt auf Artikel 37 SubG ganz oder teilweise zurück.

[4] Im Übrigen gelten die Strafbestimmungen gemäss Artikel 41 SubG.

II.

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt.

III.

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt.

IV.

Diese Verordnung tritt am 24. April 2020 in Kraft.

Die Präsidentin: A.-Cl. DEMIERRE
Die Kanzlerin: D. GAGNAUX-MOREL